



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1141 DEL 19/12/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL IL PUNGIGLIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DECIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2025 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2025 - CIG B99CC306A1



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL IL PUNGIGLIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DECIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2025 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2025 - CIG B99CC306A1

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente al Dipartimento Governo del Territorio all'arch. Andrea Cucchiaroni, fino al 30/06/2028;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 327 del 02.05.2023, è stata attivata la procedura a contrarre per l'esperimento di una gara aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione del verde attrezzato dei parchi urbani, aiuole stradali e verde di pertinenza degli edifici pubblici - Lotto 1 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa riservando il diritto di partecipazione ad operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

- che la SUA di Città Metropolitana di Roma ha pubblicato la gara in data 05 luglio 2023 sulla GUUE n. 2023/S 127-405692 del 05.07.2023 (inviato il 30.06.2023), sulla GURI n. 76 del 05.07.2023, sul profilo internet di Città metropolitana di Roma Capitale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul Portale gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (<http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale>) sul quale, come riportato nei documenti di gara, ha avuto luogo la procedura;

- che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando/disciplinare di gara per la ricezione delle offerte (“entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 31.07.2023”), sono pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale” n. 2 offerte.

- Che la Commissione Giudicatrice, conclusi i lavori, in seduta riservata tenutasi in data 03.08.2023, ha dichiarato la formale proposta di aggiudicazione a favore di **Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale**, con sede legale in **via San Martino, 21 - 00015 Monterotondo (RM) - C.F. /P.IVA 04071331005** con punti complessivi pari a 75,95 (**con un ribasso percentuale offerto pari al 2,59%**);

- che di conseguenza la SUA di Città Metropolitana con la Determinazione n. PA ESF25/23/SUA ha approvato, la proposta di aggiudicazione ed ha aggiudicato la procedura di gara a favore dell'operatore Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale;

Dato Atto che, al fine di garantire la continuità della manutenzione delle aree verdi pubbliche comunali, si è proceduto in data 15.09.2023 ad avviare l'esecuzione del contratto in via anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Decreto Lgs. 36/2023 (cit. *“l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni per la partecipazione alla procedura”*);

Visto l'accordo quadro relativo al servizio pubblico locale di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi attrezzate e patrimoniali sottoscritto in data 22 febbraio 2024, n° di reg. 2643 -CIG 98954607EA;

Dato Atto:

- che in esecuzione dell'accordo quadro, con determinazione dirigenziale n. 588 del 13/06/2024 è stato approvato lo schema di contratto applicativo ed è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento dei servizi fino al 30/06/2024;
- che in data 17 giugno 2024 è stato sottoscritto **il primo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi di manutenzione del verde o a far data dall'esecuzione anticipata del contratto fino al 30 giugno 2024 -CIG: A05A8F25F0, per un importo di euro 172.350,00 oltre IVA;
- che in data 13 agosto 2024 è stato sottoscritto **il secondo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi fino al 30 settembre 2024 – CIG: A060C0AC44, per un importo di € 65.060,64 oltre IVA;
- che in data 11/12/2024 è stato sottoscritto **il terzo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 – CIG B42B713AB4 per un importo di 57.450,00 oltre IVA;
- che in data 13/02/2025 è stato sottoscritto **il quarto contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 01 gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 CIG A067D3E753 per un importo di 38.300,00 oltre IVA.
- che in data 09/05/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per **il quinto contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 01 marzo 2025 al 30 aprile 2025 CIG A069C9EB89 per un importo di 38.300,00 oltre IVA.
- Che in data 19/06/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per **il sesto contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 01 maggio al 30 giugno 2025 CIG A0B602F80 per un importo di 39.083,44 oltre IVA.

- che con Determinazione Dirigenziale n. 664 del 05/08/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per il **settimo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 01 luglio al 31 luglio 2025
- che con Det. Dir. n. 734 del 11/09/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per l'**ottavo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 1° agosto al 31 agosto per euro 24.450,00 Iva inclusa CIG: B82EF7967B.
- che con Det. Dir. n. 829 del 14/10/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per il **nono contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 1° settembre al 30 settembre per Euro 24.450,00 Iva inclusa CIG: B912099CC5;
- che con Det. Dir. n. 956 del 18/11/2025 è stato formalizzato l'impegno di spesa per il **decimo contratto applicativo** per l'espletamento dei servizi dal 1° ottobre al 30 novembre per Euro 48.535,79 Iva inclusa CIG B99CC306A1.

Visto lo schema di contratto applicativo approvato con la Determinazione Dirigenziale 588/2024;

Visto il contratto applicativo relativo al programma dei lavori da svolgere nel mese di dicembre 2025, per il servizio pubblico locale di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi attrezzate e patrimoniali approvato con Determinazione n. 388 del 08/04/2025.

Valutata la necessità di assumere un impegno spesa di € 30.700 oltre IVA per il pagamento dei servizi del programma dei lavori redatto con il Responsabile del procedimento per il mese di dicembre 2025 ;

Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa ai servizi di cui al presente provvedimento, sul capitolo 515020 "*Manutenzione ordinaria parchi e giardini – finanziata con oneri di urbanizzazione*" SIOPE 1.03.02.09.012;

Visto che il presente provvedimento, ai fini dell'esecutività e ai sensi del disposto di cui all'art. 84 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 24 febbraio 2011, deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica, anche ai sensi del predetto art. 147-bis, della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo all'Impresa Sociale Il Pungiglione Soc. Coop. Soc. Onlus, con sede in via San Martino, 21 – 00015 Monterotondo (Rm), P. IVA e Cod. Fisc. 04071331005, rilasciato a questo Ente con Protocollo INAIL 50639068 Data richiesta 15/09/2025 Scadenza validità 13/01/2026, dal quale si evince che l'impresa stessa "Risulta Regolare" ai fini del DURC;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara derivato acquisito dall'ANAC è il **CIG B99CC306A1**;

Visto il contratto applicativo relativo al programma dei lavori da svolgere per il mese di dicembre 2025, per il servizio pubblico locale di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi attrezzate e patrimoniali approvato con Determinazione n. 388 del 08/04/2025.

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il Regolamento di Contabilità comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

DI ASSUMERE un impegno di spesa pari a 37.455,00 (IVA inclusa) a favore della Cooperativa Sociale "Il Pungiglione" – Impresa Sociale, con sede legale in Via San Martino n. 21, 00015 Monterotondo (RM) – C.F./P.IVA 04071331005, per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini svolto nel mese di dicembre 2025, in conformità al programma dei lavori, con imputazione della spesa al capitolo 515020 "Manutenzione ordinaria parchi e giardini – finanziata con oneri di urbanizzazione", codice SIOPE 1.03.02.09.012.

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara derivato dal CIG relativo all'Accordo Quadro acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici è il **CIG B99CC306A1**;

DI DARE ATTO che l'I.V.A. relativa ai lavori sopracitati, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72, sarà versata all'erario da questo Ente secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria: - le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato;

DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è Andrea Cucchiaroni Responsabile del Servizio Urbanistica Pianificazione e Ambiente del Comune di Monterotondo (RM), ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

DI PUBBLICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- all'Albo Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1399 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 16/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1399**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL IL PUNGIGLIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DECIMO CONTRATTO APPLICATIVO 2025 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2025 - CIG B99CC306A1**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025